



СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

29 апреля 2015 г.

№ *61*

Москва

Об организации работы криминалистических подразделений Следственного комитета Российской Федерации

В целях организации работы криминалистических подразделений Следственного комитета Российской Федерации, руководствуясь пунктом 2 части 4 статьи 13 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» и подпунктом 6 пункта 43 Положения о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об организации работы криминалистических подразделений в Следственном комитете Российской Федерации (далее – Инструкция).

2. Руководителю Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета Российской Федерации анализировать работу криминалистических подразделений главных следственных управлений и следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним специализированных (за исключением военных) следственных управлений и следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации по итогам работы за полугодие и год и вносить Председателю Следственного комитета Российской Федерации предложения по совершенствованию их деятельности.

ПС 0059833

Следственный комитет Российской
Федерации
№61

3. Заместителю Председателя Следственного комитета Российской Федерации – руководителю Главного военного следственного управления:

3.1. Организовать работу криминалистических подразделений военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации с учетом настоящего приказа и Инструкции.

3.2. Организовать проведение анализа работы криминалистических подразделений военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по итогам работы за полугодие и год и предоставление обобщенной аналитической справки в Главное управление криминалистики (Криминалистический центр) Следственного комитета Российской Федерации до 1 августа и 1 февраля года, следующего за отчетным периодом.

4. Руководителям главных следственных управлений и следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним специализированных (за исключением военных) следственных управлений и следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации:

4.1. Организовать работу подчиненных криминалистических подразделений Следственного комитета Российской Федерации в соответствии с прилагаемой Инструкцией.

4.2. Анализировать состояние работы подчиненных криминалистических подразделений Следственного комитета Российской Федерации по итогам работы за полугодие и за год, результаты проведенного анализа направлять в Главное управление криминалистики (Криминалистический центр) Следственного комитета Российской Федерации до 1 августа и 1 февраля года, следующего за отчетным периодом.

5. Признать утратившим силу приказ Следственного комитета Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 53 «Об организации работы следователей-криминалистов в Следственном комитете Российской Федерации».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель
Следственного комитета
Российской Федерации

генерал юстиции
Российской Федерации



А.И. Бастрыкин

УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя
Следственного комитета
Российской Федерации

от 29 апреля 2015 г. № 61

ИНСТРУКЦИЯ
об организации работы криминалистических подразделений
в Следственном комитете Российской Федерации

I. Общие положения

1. Инструкция об организации работы криминалистических подразделений в Следственном комитете Российской Федерации (далее – Инструкция) регламентирует вопросы организации работы входящих в систему Следственного комитета Российской Федерации (далее – Следственный комитет) подразделений, осуществляющих криминалистическую деятельность, в том числе Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) и Главного военного следственного управления Следственного комитета, управлений и отделов криминалистики главных следственных управлений и следственных управлений Следственного комитета по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним специализированных (в том числе военных) следственных управлений Следственного комитета, на которые возложены вопросы криминалистической деятельности.

2. Для целей Инструкции используются следующие понятия:

криминалистическая деятельность – деятельность должностных лиц криминалистических подразделений Следственного комитета по выполнению задач и осуществлению функций, предусмотренных пунктами 8 и 9 Инструкции;

криминалистические подразделения Следственного комитета – подразделения Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета и Главного военного следственного управления, управления и отделы криминалистики главных следственных управлений и следственных управлений Следственного комитета по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним специализированных (в том числе военных) следственных управлений Следственного комитета, на которые возложены вопросы криминалистической деятельности;

сотрудники криминалистических подразделений Следственного комитета – руководители, заместители руководителей, старшие следователи-криминалисты, следователи-криминалисты, старшие инспекторы, инспекторы, старшие специалисты, специалисты и иные сотрудники криминалистических подразделений Следственного комитета, замещающие должности, по которым предусмотрено присвоение специальных (воинских) званий;

преступления прошлых лет – преступления, предварительное следствие по уголовным делам о которых приостанавливалось до начала текущего отчетного года по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 и 3 части первой статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации;

техничко-криминалистические средства – криминалистическая и специальная техника (приборы, аппаратура, инструменты, расходные материалы, аппаратно-программные комплексы (аппаратные и программные комплексы), программное обеспечение), а также другие технические средства, применяемые для поиска, выявления (обнаружения), фиксации (закрепления), изъятия следов, предметов, документов и иной криминалистически значимой информации).

3. Организационно-методическое руководство деятельностью криминалистических подразделений Следственного комитета (за исключением военных) осуществляет Главное управление криминалистики (Криминалистический центр) Следственного комитета.

Организационно-методическое руководство деятельностью криминалистических подразделений военных следственных органов Следственного комитета осуществляет Главное военное следственное управление.

4. Функции криминалистических подразделений главных следственных управлений и следственных управлений Следственного комитета по субъектам Российской Федерации и приравненным к ним специализированным (в том числе военных) следственным управлениям и следственным отделам Следственного комитета (далее – следственные органы Следственного комитета) осуществляются входящими в их состав управлениями и отделами криминалистики.

Вопросы деятельности криминалистических подразделений следственных органов Следственного комитета возлагаются непосредственно на руководителей следственных органов Следственного комитета, в состав которых они входят.

5. Руководитель Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета в пределах компетенции издает распоряжения по вопросам деятельности криминалистических подразделений Следственного комитета (за исключением военных).

Руководители следственных органов Следственного комитета в пределах своей компетенции утверждают положения о криминалистических подразделениях, входящих в состав подчиненных следственных органов Следственного комитета, а также издают организационно-распорядительные документы по вопросам деятельности этих криминалистических подразделений, не противоречащие настоящей Инструкции.

6. Работа криминалистических подразделений Следственного комитета строится на принципах единоначалия в принятии решений, коллегиальности при их обсуждении, персональной ответственности каждого сотрудника за оперативность и качество исполнения должностных обязанностей.

7. Внесение предложений (ходатайств) о проведении организационно-штатных мероприятий в криминалистических подразделениях Следственного комитета (за исключением военных следственных органов Следственного комитета) осуществляется по согласованию с Главным управлением криминалистики (Криминалистическим центром) Следственного комитета.

II. Задачи и функции криминалистических подразделений Следственного комитета

8. Основными задачами криминалистических подразделений Следственного комитета являются:

оказание практической и методической помощи в расследовании уголовных дел, внедрение в деятельность Следственного комитета достижений науки, технико-криминалистических средств, криминалистических приемов и методов, распространение положительного опыта раскрытия и расследования преступлений, в том числе посредством осуществления предварительного следствия;

выполнение процессуальных полномочий в пределах установленной компетенции;

обобщение практики применения законодательства Российской Федерации, проведение анализа результатов криминалистической деятельности, разработка мер по ее совершенствованию;

участие в дополнительной профессиональной подготовке сотрудников Следственного комитета;

научное сопровождение деятельности Следственного комитета в сфере криминалистического обеспечения расследования, разработка методик расследования отдельных видов преступлений, тактики производства следственных и иных процессуальных действий, вопросов использования специальных знаний в расследовании преступлений.

9. Основными функциями криминалистических подразделений Следственного комитета являются:

1) участие по поручению руководителя следственного органа Следственного комитета, в том числе в составе следственных групп, в расследовании и раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений, по которым лица, подлежащие привлечению в качестве обвиняемых, не установлены, преступлений прошлых лет, иных преступлений, получивших значительный общественный резонанс, требующих применения особых навыков либо использования технико-криминалистических средств, криминалистических приемов и методов, расследование и раскрытие преступлений указанных категорий по уголовным делам, принятым к производству;

2) внедрение в следственную практику и эффективное применение технико-криминалистических средств, контроль за эффективностью их применения следственными органами Следственного комитета, подготовка предложений по их апробации, приобретению, рациональному использованию и распределению;

3) осуществление процессуальных полномочий, объем которых определен Председателем Следственного комитета Российской Федерации;

4) обеспечение взаимодействия следственных органов Следственного комитета с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность;

5) обеспечение взаимодействия следственных органов Следственного комитета с экспертными учреждениями, оказание помощи следователям в подборе экспертных учреждений (экспертов, специалистов), назначении судебных экспертиз и организации исследований;

6) информационно-аналитическое обеспечение деятельности следственных органов Следственного комитета:

формирование и ведение баз данных криминалистической информации о преступлениях и лицах, их совершивших;

использование учетных сведений, содержащихся в базах данных криминалистической информации, в интересах расследования и раскрытия преступлений, в том числе для выявления преступлений, имеющих признаки серийности;

получение сведений из информационных учетов и баз данных органов государственной власти, иных учреждений и организаций, открытых источников информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», межведомственное информационное взаимодействие и обмен информацией в электронном виде;

7) осуществление психологического сопровождения расследования преступлений и служебной деятельности в Следственном комитете;

8) анализ практики и разработка мер по совершенствованию:

криминалистической деятельности в Следственном комитете;

производства следователями следственных органов Следственного комитета следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности;

раскрытия преступлений прошлых лет, деятельности аналитических групп;

деятельности следственных органов Следственного комитета по рассмотрению сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях и расследованию уголовных дел, связанных с безвестным исчезновением граждан и обнаружением неопознанных трупов;

выявления, раскрытия и расследования преступлений, имеющих признаки серийности, совершенных организованными преступными группами и преступными сообществами (преступными организациями), а также против безопасности движения и эксплуатации транспорта; ?

организации надлежащего хранения вещественных доказательств по уголовным делам в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства;

9) участие в совершенствовании нормативно-правового регулирования, разработке мер по формированию и реализации государственной политики в сфере уголовного судопроизводства, а также при необходимости в принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений и других нарушений закона;

10) участие в подготовке и реализации планов работы следственных органов Следственного комитета;

11) участие в пределах компетенции в проверке деятельности следственных органов Следственного комитета;

12) организация и проведение в рамках компетенции стажировок сотрудников Следственного комитета, в том числе обучение сотрудников Следственного комитета вопросам применения технико-криминалистических средств, криминалистических приемов и методов, тактики производства отдельных следственных действий, методики расследования преступлений, назначения судебных экспертиз, разработка и участие в реализации программ повышения квалификации, обеспечение деятельности учебных кабинетов криминалистики следственных органов Следственного комитета;

13) реализация мероприятий по научному сопровождению деятельности Следственного комитета в сфере криминалистического обеспечения расследования, внедрение их результатов в практическую деятельность Следственного комитета, опытная эксплуатация и апробация достижений науки, технико-криминалистических средств, выявление потребности в разрешении проблем в сфере научного сопровождения криминалистической деятельности;

14) разработка новых и совершенствование существующих общих и частных криминалистических методик, тактических приемов производства отдельных следственных действий и вопросов использования специальных знаний в расследовании преступлений;

15) иные функции в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Следственного комитета и организационно-распорядительными документами Председателя Следственного комитета Российской Федерации (далее – правовые акты Следственного комитета), организационно-распорядительными документами руководителя Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета.

III. Полномочия криминалистических подразделений Следственного комитета

10. Сотрудники криминалистических подразделений Следственного комитета в пределах своей компетенции:

запрашивают и анализируют сведения о преступлениях (происшествиях), информацию о ходе их расследования и его криминалистического сопровождения;

истребуют и изучают контрольные производства, номенклатурные дела и иные служебные документы, необходимые для выполнения возложенных на них задач;

по поручению заместителя Председателя Следственного комитета Российской Федерации – руководителя Главного военного следственного управления и его заместителей, руководителя Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета и его заместителей, руководителя управления криминалистического сопровождения следствия в федеральных округах Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета, руководителей следственных органов Следственного комитета истребуют и изучают уголовные дела и материалы проверок сообщений о преступлениях в порядке, предусмотренном правовыми актами Следственного комитета.

11. По результатам изучения уголовных дел и материалов проверок сообщений о преступлениях сотрудники криминалистических подразделений дают рекомендации в пределах компетенции, а также вносят предложения руководителям следственных органов Следственного комитета:

об отмене незаконных (необоснованных) решений о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу, о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, об отказе в возбуждении уголовного дела;

о даче письменных указаний о направлении расследования, производстве отдельных следственных и иных процессуальных действий, принятии мер по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого, установлению места его нахождения и розыску.

12. Старшие следователи-криминалисты и следователи-криминалисты осуществляют предварительное следствие по уголовному делу, а также участвуют по поручению руководителя следственного органа в производстве отдельных следственных и иных процессуальных действий или производят отдельные следственные и иные процессуальные действия без принятия уголовного дела к своему производству.

Поручения руководителей следственных органов Следственного комитета об участии в производстве (производстве) отдельных следственных и иных процессуальных действий без принятия уголовных дел к производству оформляются письменно и приобщаются к материалам уголовного дела.

Иные сотрудники криминалистических подразделений Следственного комитета участвуют в следственных и иных процессуальных действиях по приглашению лиц, производящих предварительное расследование, в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством.

13. Сотрудники криминалистических подразделений Следственного комитета принимают иные меры по установлению лиц, подлежащих привлечению в качестве подозреваемых или обвиняемых, установлению места их нахождения и розыску.

14. Сотрудники криминалистических подразделений Следственного комитета выполняют функции процессуального контроля, если это предусмотрено настоящей Инструкцией или правовыми актами Следственного комитета.

15. При выполнении поставленных задач криминалистические подразделения Следственного комитета взаимодействуют с подразделениями центрального аппарата Следственного комитета, следственными органами (в том числе военными) и учреждениями Следственного комитета, органами государственной власти и местного самоуправления, научно-исследовательскими, образовательными и судебно-экспертными учреждениями, общественными объединениями граждан, а также иными органами и организациями.

К деятельности криминалистических подразделений Следственного комитета могут привлекаться ветераны органов следствия.

IV. Критерии оценки эффективности деятельности криминалистических подразделений Следственного комитета

16. Критериями оценки эффективности деятельности криминалистических подразделений Следственного комитета являются полнота, качество и своевременность выполнения основных задач, установленных Инструкцией.

17. Главное управление криминалистики (Криминалистический центр) Следственного комитета разрабатывает и утверждает методику ведомственной оценки деятельности криминалистических подразделений Следственного комитета (за исключением военных следственных органов) и формы отчетности о результатах их деятельности.